

[6-1] [시정] 사항

1. 제 목 : 연구개발성과의 소유권 관리 부적정
2. 조치부서 : 연구지원처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

토지주택연구원(이하 'LHI'라 한다)에서는 「과학기술기본법」에 따른 국가연구개발사업인 『○○○○○ 구현을 위한 ㉨㉨㉨㉨ 공동주택 성능향상 기술개발』 연구의 세부과제 공동연구기관으로 참여하여 [표 24]와 같이 '신축 ㉨㉨㉨㉨ 공간 맞춤형 ㉨㉨㉨㉨ 저감기술 개발' 연구를 수행하고 있다.

[표 1] 국가연구개발사업 개요

총괄 과제	○○○○○ 구현을 위한 ㉨㉨㉨㉨ 공동주택 성능향상 기술개발				
	[연구예산] 274.8억 원(정부출연금 206.3억 원) [연구기간] 2014. 9. 20.~2021. 2. 20.(77개월)				
	주관연구기관 ¹⁾	0000대학교 산학협력단			
	협동연구기관 ²⁾	1세부[소음] (#####연구원)	2세부[공기질] (#####연구원)	3세부[결로] (0000)	4세부[누수] (*****대)
	공동연구기관 ³⁾	1~4세세부(@@)			
1세부 과제	기존 ㉨㉨㉨㉨(바닥슬래브 두께 150mm 이하 아파트 대상)의 공간 맞춤형 ㉨㉨㉨㉨ 저감 기술개발				
1-4 세세부 과제	신축 ㉨㉨㉨㉨ 공간 맞춤형 ㉨㉨㉨㉨ 저감기술 개발				
	[연구예산] 30.2억 원(정부출연금 20.8억 원) [연구기간] 감사일 현재 5차년도(2018. 1. 1.~2018. 12. 31.) 연구 수행 중				

자료 : 토지주택연구원 제출자료 재구성

-
- 1) 주관연구기관 : 국가연구개발사업의 연구개발과제(이하 "연구개발과제"라 한다)를 주관하여 수행하는 기관
 - 2) 협동연구기관 : 연구개발과제가 2개 이상의 세부과제로 나누어질 경우, 협약으로 정하는 바에 따라 세부과제를 주관하여 수행함으로써 주관연구기관과 협동으로 연구개발과제를 수행하는 기관
 - 3) 공동연구기관 : 협약으로 정하는 바에 따라 연구개발과제를 주관연구기관과 분담하거나 세부과제를 협동연구기관과 분담하여 공동으로 추진하는 기관

「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 제20조(연구개발성과의 소유) 제2항에 따르면 국가연구개발사업의 수행 과정에서 얻어지는 지식재산권, 연구보고서의 판권 등 무형적 성과는 협약에서 정하는 바에 따라 개별 무형적 성과를 개발한 연구기관의 단독 소유로 하고, 복수의 연구기관이 공동으로 개발한 경우 그 무형적 성과는 공동으로 개발한 연구기관의 공동 소유로 한다고 규정하고 있다.

또한, 같은 규정 제2조에 따르면 참여기업은 연구개발성과를 실시⁴⁾할 목적으로 해당 연구개발과제에 필요한 연구개발비의 일부를 부담하는 기업이라고 정의하고 있다.

따라서 국가연구개발사업 수행 과정에서 얻은 지식재산권은 연구기관의 소유로 하여야 하며, 참여기업에게는 해당 성과를 실시할 권리를 부여하는 것이 타당하다⁵⁾.

그런데 LHI에서는 국가연구개발사업 수행 과정에서 얻은 지식재산권(특허)을 [표 25]와 같이 참여기업인 (주)♡♡♡♡♡와 공동으로 출원·등록하였다.

[표 2] 국가연구개발사업 수행에 따른 지식재산권 등록 현황

연구과제명	발주처	연구기간	지식재산권 명칭	출원일자 등록일자	권리자
[1-4세세부] 신축 &&&& 공간 맞춤형 **** 저감기술 개발	\$\$\$\$\$기술 진흥원	'16. 2. 21.~'17. 2. 20. (3차년도)	***의 강성을 활용한 **** 방지 장치 (특허 등록번호 제10-1738△△△호)	'16. 9. 21. '17. 5. 15.	@@ (주)♡♡♡♡♡

자료 : 토지주택연구원 제출자료 재구성

그 결과, 국가연구개발사업의 성과물인 지식재산권을 정당한 권한이 없는 자와 공동으로 소유하는 결과를 초래하였다.

4) 연구개발성과를 사용(연구개발성과를 사용하여 생산하는 경우 포함), 양도(기술이전 포함), 대여 또는 수출하는 것
5) 규정 제21조 제2항에 따라 참여기업이 있는 경우 연구개발성과는 참여기업이 실시하는 것이 원칙이며, 제20조 제5항에 따라 연구개발성과 소유기관이 참여기업 등으로부터 기술료* 징수를 완료한 경우 해당 기업과 협의하여 연구개발성과를 그 기업에 양여할 수 있음
* 기술료 : 연구개발성과를 실시하는 권리를 획득한 대가로 실시권자가 국가, 전문기관 또는 연구개발성과를 소유한 기관에 지급하는 금액

5. 조치할 사항

연구지원처장은

참여기업과 공동으로 소유하고 있는 지식재산권(특허 등록번호 제10-1738△△△호)
를 공사 단독 소유로 변경하시기 바랍니다(시정).

[6-2] [주의] 사항

1. 제 목 : 연구개발성과의 소유권 관리 부적정
2. 조치부서 : ☐☐☐☐☐
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

토지주택연구원에서는 「과학기술기본법」에 따른 국가연구개발사업인 『○○○○○ 구현을 위한 ☐☐☐☐☐ 공동주택 성능향상 기술개발』 연구의 세부과제 공동연구기관으로 참여하여 [표 26]과 같이 ‘신축 ☐☐☐☐☐ 공간 맞춤형 ☐☐☐☐☐ 저감기술 개발’ 연구를 수행하고 있으며, 위 관련자 연구O급 WWW는 2014. 9. 20.부터 현재까지 상기 연구과제의 책임연구원으로 근무하고 있다.

[표 3] 국가연구개발사업 개요

총괄 과제	○○○○○ 구현을 위한 ☐☐☐☐☐ 공동주택 성능향상 기술개발			
	[연구예산] 274.8억 원(정부출연금 206.3억 원) [연구기간] 2014. 9. 20.~2021. 2. 20.(77개월)			
	주관연구기관6)	0000대학교 산학협력단		
	협동연구기관7)	1세부[소음] (#####연구원)	2세부[공기질] (#####연구원)	3세부[결로] (0000) 4세부[누수] (*****대)
	공동연구기관8)	1-4세세부(@@)		
1세부 과제	기존 ☐☐☐☐☐(바닥슬래브 두께 150mm 이하 아파트 대상)의 공간 맞춤형 ☐☐☐☐☐ 저감 기술개발			
1-4 세세부 과제	신축 ☐☐☐☐☐ 공간 맞춤형 ☐☐☐☐☐ 저감기술 개발			
	[연구예산] 30.2억 원(정부출연금 20.8억 원) [연구기간] 감사일 현재 5차년도(2018. 1. 1.~2018. 12. 31.) 연구 수행 중			

자료 : 토지주택연구원 제출자료 재구성

-
- 6) 주관연구기관 : 국가연구개발사업의 연구개발과제(이하 "연구개발과제"라 한다)를 주관하여 수행하는 기관
 7) 협동연구기관 : 연구개발과제가 2개 이상의 세부과제로 나누어질 경우, 협약으로 정하는 바에 따라 세부과제를 주관하여 수행함으로써 주관연구기관과 협동으로 연구개발과제를 수행하는 기관
 8) 공동연구기관 : 협약으로 정하는 바에 따라 연구개발과제를 주관연구기관과 분담하거나 세부과제를 협동연구기관과 분담하여 공동으로 추진하는 기관

「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 제20조(연구개발성과의 소유) 제2항에 따르면 국가연구개발사업의 수행 과정에서 얻어지는 지식재산권, 연구보고서의 판권 등 무형적 성과는 협약에서 정하는 바에 따라 개별 무형적 성과를 개발한 연구기관의 단독 소유로 하고, 복수의 연구기관이 공동으로 개발한 경우 그 무형적 성과는 공동으로 개발한 연구기관의 공동 소유로 한다고 규정하고 있다.

또한, 같은 규정 제2조에 따르면 참여기업은 연구개발성과를 실시⁹⁾할 목적으로 해당 연구개발과제에 필요한 연구개발비의 일부를 부담하는 기업이라고 정의하고 있다.

따라서 국가연구개발사업 수행 과정에서 얻은 지식재산권은 연구기관의 소유로 하여야 하며, 참여기업에게는 해당 성과를 실시할 권리를 부여하는 것이 타당하다¹⁰⁾.

그런데 관련자는 상기 국가연구개발사업에서 공사가 담당하고 있는 세세부 과제의 연구 책임자로 근무하면서 연구 수행 과정에서 얻은 지식재산권(특허)을 [표 27]과 같이 참여기업인 (주)반석TVS와 공동으로 출원·등록하였다.

[표 4] 국가연구개발사업 수행에 따른 지식재산권 등록 현황

연구과제명	발주처	연구기간	지식재산권 명칭	출원일자 등록일자	권리자
[1-4세세부] 신축 공동주택 공간 맞춤형 층간소음 저감기술 개발	국토교통 과학기술 진흥원	'16. 2. 21.~'17. 2. 20. (3차년도)	온돌층의 강성을 활용한 층간소음 방지 장치 (특허 등록번호 제10-1738310호)	'16. 9. 21. '17. 5. 15.	LH (주)반석TVS

자료 : 토지주택연구원 제출자료 재구성

그 결과, 국가연구개발사업의 성과물인 지식재산권을 정당한 권한이 없는 자와 공동으로 소유하는 결과를 초래하였다.

9) 연구개발성과를 사용(연구개발성과를 사용하여 생산하는 경우 포함), 양도(기술이전 포함), 대여 또는 수출하는 것

10) 규정 제21조 제2항에 따라 참여기업이 있는 경우 연구개발성과는 참여기업이 실시하는 것이 원칙이며, 제20조 제5항에 따라 연구개발성과 소유기관이 참여기업 등으로부터 기술료* 징수를 완료한 경우 해당 기업과 협의하여 연구개발성과를 그 기업에 양여할 수 있음

* 기술료 : 연구개발성과를 실시하는 권리를 획득한 대가로 실시권자가 국가, 전문기관 또는 연구개발성과를 소유한 기관에 지급하는 금액

5. 조치할 사항

인사관리처장은

국가연구개발사업의 성과물인 지식재산권(특허 등록번호 제10-1738△△△호) 관리를 소홀히 한 관련자 에게 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다(주의).